I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1048/2026, de 7 de octubre, por la que se aprueba el «Plan de obras para el acondicionamiento del acceso norte al Centro Integrado de Formación Profesional "Almazán", en el término municipal de Almazán (Soria)».

HECHOS

Primero. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León es titular del Centro Integrado de Formación Profesional «Almazán» situado en la localidad de Almazán (Soria).

Segundo. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, la Dirección General de Desarrollo Rural, con fecha 18 de junio de 2026, formuló la propuesta de aprobación por esta Consejería del «Plan de Obras para el acondicionamiento del acceso norte al Centro Integrado de Formación Profesional «Almazán» en Almazán (Soria)» que recoge las obras de adecuación de una vía de comunicación rural. La necesidad de expropiación de los terrenos para la ejecución del viario se fundamenta en los principios establecidos en la legislación expropiatoria: utilidad pública o interés social, necesidad de ocupación y proporcionalidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 69 del Decreto 1/2018, de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León, establece que la necesidad de la expropiación debe estar justificada en el correspondiente plan de obras aprobado por la consejería competente en materia agraria o ser autorizada por ésta si la necesidad hubiera surgido con posterioridad a la aprobación del citado plan.

Según el artículo 65 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, corresponde a la consejería competente en materia agraria la aprobación de los planes de obra.

Segundo. El artículo 62 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León dispone que las infraestructuras agrarias se clasifican en:

a) Infraestructuras agropecuarias: aquellas infraestructuras agrarias cuya construcción o mejora tenga por objeto contribuir al desarrollo del sector agropecuario.

b) Infraestructuras complementarias: aquellas infraestructuras agrarias ligadas al desarrollo económico del medio rural.

Tercero. El Capítulo II de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, estipula los diferentes modos de financiación que pueden tener las infraestructuras agrarias.

Cuarto. Concurre en el presente caso el supuesto previsto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, consistente en que cuando el acto administrativo tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas será objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación.

Y de acuerdo con lo previsto en su apartado 3, la publicación se realizará en el diario oficial que corresponda según cual sea la administración de la que proceda el acto a notificar. En este supuesto corresponde la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.).

A la vista de todo lo expuesto y en base a la propuesta de la Dirección General de Desarrollo Rural del Plan de Obras para el acondicionamiento del acceso norte al Centro Integrado de Formación Profesional «Almazán» en Almazán (Soria),

RESUELVO

Primero. Aprobar el Plan de Obras para el acondicionamiento del acceso norte al Centro Integrado de Formación Profesional «Almazán» en Almazán (Soria), redactado por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León.

Segundo. Clasificar las obras de infraestructuras agrarias incluidas en el referido Plan, como infraestructuras agropecuarias de acuerdo con el artículo 62 de dicha Ley y considerarlas como infraestructuras agrarias de titularidad pública de acuerdo con el apartado 2 del artículo 66 del Decreto 1/2018, de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León.

Tercero. Financiar, de acuerdo con el apartado 2.a) del artículo 59 de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, la ejecución de las obras.

Cuarto. Encomendar a la Dirección General de Desarrollo Rural el dictado de las resoluciones oportunas para la aplicación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Quinto. Ordenar la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Castilla y León, surtiendo los efectos de la notificación.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa a tenor de lo previsto en el artículo 61.1.b) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, podrá interponerse, conforme a lo dispuesto en los

artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, en ambos casos contados desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 7 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-15102026-200-26